

경 고 사 항

1. 제 목 : 옥상방음벽 설계용역 및 설치공사 등 계약 부적정
2. 관계기관 : □□□▽▽요양원
3. 내 용 : □□□▽▽요양원에서는 옥상에 설치된 냉각기의 소음 발생에 따른 민원과 이에 대한 □□□◎청의 시정 요구로 ▽▽복지시설 개보수비(보훈기금) 예산으로 [표 1]과 같이 방음벽 설계 및 설치 공사를 진행하였습니다.

[표 1] 옥상 방음벽 설계용역 및 설치공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체
옥상방음벽 설계용역	##,###	'18.04.04.~'18.05.31.	AAAAAA AAA
옥상방음벽 설치공사	##,###	'18.05.04.~'18.05.25.	DDDD

우리공단 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 한다. 라고 규정되어 있습니다.

또한 같은 규정 제12조(예정가격의 결정기준) 제1항 각 호에 따르면, 거래실례 가격, 원가계산에 의한 가격, 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례 가격 또는 견적가격 등에 따라 예정가격을 결정하도록 하고 있으며, 제4항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 예정가격을 결정하고자 할 때에는 미리 예정가격조서를 작성하여야 한다고 규정되어 있습니다.

□□□▽▽요양원에서는 옥상방음벽 설치 공사를 실시함에 있어 예산집행계획의 ▽▽기금 예산 내에서 집행예상금액을 정하고, [표 2]와 같이 각 3개 업체의 견적 비교 후 최저견적업체와의 수의시담을 통하여 계약을 추진하는 것으로 계약추진계획(안)을 작성하였습니다.

[표 2] 옥상방음벽 설계용역 및 설치공사 견적서 비교 현황

(단위: 천원)

구분	견적1	견적2	견적3	최저견적
설계용역	AAAAAA AAA	BBBBBBBB BBBB	BBBBB BBBBBB	AAAAAA AAA
	##,###	##,###	##,###	##,###
설치공사	DDDD	EEEE	FFFF	DDDD
	##,###	##,###	##,###	##,###

따라서 □□□▽▽요양원은 계약상대자와 가격협상(수의시담)을 통해 계약을 체결할 경우 가격조사 등을 통해 예정가격을 미리 작성하고 이를 기준으로 가격 협상을 진행하여 예정가격 이하로 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원에 대한 종합감사 시 옥상 방음벽 설계용역 및 공사 계약 현황을 확인한 결과, 업체 견적비교에 따른 최저견적가를 기준으로 계약추진안을 작성하고, 예정가격 등 가격협상의 기준 작성 없이 예산집행계획의 집행예상금액과 같거나 낮은 금액으로 [표 3]과 같이 최저견적업체와 수의시담(가격협상)을 진행한 후, 최종 수의시담 금액을 최저견적가로 하여 계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표 3] 옥상방음벽 설계용역 및 설치공사 수의시담 현황

(단위: 천원)

계약구분	대상업체	수의시담			계약금액
		1차	2차	3차	
설계용역	AAAAAA AAA	##,###	##,###	##,###	##,###
설치공사	DDDD	##,###	##,###	##,###	##,###

또한 방음벽 설치공사 계약의 경우 계약추진안(□□요양-1487, '18.05.03.)에 보고된 최저견적가에서 수의시담을 시작하여 집행예상금액과 동일한 금액으로 계약을 체결하였으나, 방음벽 설계용역 계약의 경우 계약추진안(□□요양-1107, '18.04.02.)에는 집행예상금액이 20,000천원, 업체 견적비교에 따른 최저견적가가 19,800천원으로

보고되어 있고, 옥상방음벽 기술용역(설계) 계약(□□요양-1164,'18.04.04.)의 수의시담 시작금액은 21,500천원으로 최저견적가보다 높은 금액에서 수의시담을 시작하여 계약추진안에 보고된 최저견적가로 수의시담을 완료하고 계약을 체결한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□□▽▽요양원장은,

- 계약을 체결할 때에는 국가계약법령 및 공단 계약사무규정을 준수하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

○ ❀❀이사는,

- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)